

และการที่ผู้ฟ้องคดีมิได้ขออนุญาตให้พนักงานขับรถยนต์ช่วยขับรถไปราชการ แต่กลับขับรถยนต์ของทางราชการไปเอง ก็เพื่อประหยัดค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พักสำหรับพนักงานขับรถยนต์ อันเกิดประโยชน์แก่ทางราชการ เมื่อผู้ฟ้องคดีมิใช่ผู้มีอาชีพขับรถยนต์ กรณีที่ผู้ฟ้องคดีประสบอุบัติเหตุจากการขับรถยนต์จึงเป็นกรณีที่สามารถเกิดขึ้นได้ อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีได้ซ่อมแซมรถยนต์ของทางราชการคันที่ประสบอุบัติเหตุด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง เมื่อคำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมกับกรณีจึงเห็นควรให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการเพียงบางส่วนในอัตราร้อยละ ๗๕ ของค่าเสียหายที่ได้หักส่วนความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวมออกแล้ว ทั้งนี้ ตามมาตรา ๘ วรรคสองและวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่กรณีกล่าวหาว่า ผู้ฟ้องคดีขับรถยนต์ของทางราชการโดยปราศจากความระมัดระวังจนท้ายรถยนต์ที่มีการทำประกันภัยไว้ เป็นเหตุให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับประกันภัยรถยนต์ โดยคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงฯ เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องรับผิดชอบชดเชยค่าสินไหมทดแทน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวให้ปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาตามข้อ ๑๗ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ จากนั้น กระทรวงการคลังโดยอธิบดีกรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีหนังสือแจ้งผลการสอบข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีขับรถโดยมิได้ใช้ความระมัดระวังพฤติการณ์ถือได้ว่าเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้บุคคลภายนอกได้รับความเสียหาย จึงให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าสินไหมทดแทนแก่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นเงินจำนวน ๑๓๙,๙๙๕.๗๕ บาท ตามข้อ ๑๘ ของระเบียบดังกล่าว

เมื่อข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีขับรถยนต์ของทางราชการด้วยความเร็ว ๘๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยไม่ได้ขับรถให้ห่างจากรถคันหน้าพอสมควร ในระยะที่จะหยุดรถได้โดยปลอดภัยในเมื่อจำเป็นต้องหยุดรถตามมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบกับบริเวณจุดเกิดเหตุมีป้ายจราจรเตือนข้างหน้ามีทางโค้งและเตือนให้ลดความเร็ว และก่อนถึงจุดเกิดเหตุมีป้ายจราจรห้ามใช้ความเร็วเกิน ๖๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งโดยวิสัยของผู้ขับรถยนต์ย่อมจะต้องลดความเร็วเพื่อเตรียมพร้อมเข้าทางโค้งอย่างปลอดภัย การที่ผู้ฟ้องคดีขับรถด้วยความเร็ว ๘๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง จึงเป็นการขับรถยนต์



เกินกว่าความเร็วที่เครื่องหมายจราจรที่ได้ติดตั้งไว้ในทางกำหนดตามมาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบกฯ ประกอบกับโดยพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ขับรถมาด้วยความเร็ว ๘๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่เมื่อถึงช่วงใกล้ทางโค้ง ผู้ฟ้องคดีกลับมิได้ลดความเร็วลงตามที่ป้ายจราจร ในทางกำหนด ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีขับรถมาด้วยความเร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด และมีได้ใช้ความระมัดระวังเว้นระยะห่างจากรถยนต์คันหน้าพอสมควร ทำให้ไม่พร้อมที่จะหยุด รถยนต์ได้โดยปลอดภัยในเมื่อจำเป็นต้องหยุดรถ เมื่อหยุดรถกะทันหันจึงเสียหลักไถลไปชนท้าย รถยนต์คันพิพาท การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำโดยปราศจากความระมัดระวัง ซึ่งบุคคล ในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และผู้ฟ้องคดีอาจใช้ความระมัดระวังเช่นนั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ และมีลักษณะของการกระทำโดยขาดความระมัดระวังที่เบี่ยงเบนไปจาก เกณฑ์มาตรฐานอย่างมาก การที่ผู้ฟ้องคดีขับรถยนต์ของทางราชการชนท้ายรถยนต์ของบุคคลภายนอก จนเกิดความเสียหาย จึงเป็นการกระทำด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบ ใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

สำหรับจำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบใช้ให้แก่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนั้น เมื่อพิจารณาจำนวนเงินค่าเสียหายที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ชดใช้ให้แก่บริษัทประกันภัยเป็นเงิน ๑๘๖,๖๖๑ บาท แล้ว เห็นว่า ค่าเสียหายจำนวนดังกล่าวเกิดจาก การไต่เกลี่ยของศาลยุติธรรมในคดีที่บริษัทประกันภัยเป็นโจทก์ยื่นฟ้องผู้ฟ้องคดีและกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นเป็นจำเลย เพื่อขอให้จำเลยทั้งสองชำระเงินจำนวน ๒๔๓,๓๑๓ บาท ซึ่งในคดี ดังกล่าว พนักงานอัยการซึ่งแตกต่างคดีให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยื่นคำให้การเมื่อพ้นระยะเวลาอนุญาต ให้ยื่นคำให้การ ซึ่งโดยผลของการขาดนัดยื่นคำให้การทำให้หน่วยงานเสียเปรียบในชั้นการไต่เกลี่ย และต้องจ่ายตามข้อเสนอของบริษัทประกันภัย โดยเมื่อพิจารณาคำให้การของพนักงานอัยการ ปรากฏว่า รถยนต์คันพิพาทได้รับความเสียหายจำนวน ๔ รายการ เท่านั้น แต่กลับมีการซ่อมเปลี่ยน อุปกรณ์และอะไหล่รถใหม่ทั้งคันซึ่งเกินกว่าความเป็นจริง ทั้งที่ความจริงแล้วหากเกิดความเสียหาย ก็ไม่เกิน ๘๐,๐๐๐ บาท จากคำให้การดังกล่าวย่อมเห็นได้ว่า พนักงานอัยการยอมรับว่าค่าเสียหาย ในการซ่อมรถยนต์คันพิพาทมีจำนวนไม่เกิน ๘๐,๐๐๐ บาท สำหรับจำนวนความเสียหาย ๑๘๖,๖๖๑ บาท ตามที่มีการตกลงไต่เกลี่ย นั้น เป็นจำนวนที่ผู้ฟ้องคดีไม่อาจคัดค้านได้ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยอมรับจำนวน ความเสียหายที่ตกลงไต่เกลี่ยโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ จึงเห็นว่า ความเสียหายส่วนหนึ่งจึงเกิดจาก ความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวม สมควรหักส่วนแห่งความรับผิด จากความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวมออกร้อยละ ๕๐ ของจำนวน



ค่าเสียหาย ๑๘๖,๖๖๑ บาท คงเหลือความเสียหายเป็นเงินจำนวน ๙๓,๓๓๐.๕๐ บาท ทั้งนี้ ตามมาตรา ๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ และจากข้อเท็จจริง เห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดซึ่งการเดินทางไปราชการต่างท้องที่ สมควร จัดให้มีพนักงานขับรถช่วยขับรถให้แก่ผู้ฟ้องคดี การที่ผู้ฟ้องคดีมิได้ขออนุญาตให้พนักงาน ขับรถช่วยขับรถไปราชการ แต่กลับขับรถของทางราชการไปเอง ทั้งนี้ เพื่อประหยัดค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าที่พักสำหรับพนักงานขับรถ อันเกิดประโยชน์แก่ทางราชการ เมื่อผู้ฟ้องคดีมิใช่ผู้มีอาชีพ ขับรถยนต์ กรณีที่ผู้ฟ้องคดีประสบอุบัติเหตุจากการขับรถยนต์ จึงเป็นกรณีที่อาจเกิดขึ้นได้ อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีได้ซ่อมแซมรถยนต์ของทางราชการคันที่ประสบอุบัติเหตุด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง เมื่อคำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมกับกรณี จึงเห็นควรให้ผู้ฟ้องคดี รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพียงบางส่วน ในอัตราร้อยละ ๗๕ ของค่าเสียหายที่ได้หักส่วนความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ หรือระบบการดำเนินงานส่วนรวม ออกแล้ว ทั้งนี้ ตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นเงินจำนวน ๖๙,๙๙๗.๘๗ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๕๑/๒๕๖๕)

ผู้ฟ้องคดีทำหน้าที่พลขับรถวิทยุตำรวจทางหลวงของสำนักงานตำรวจ แห่งชาติ ผู้ฟ้องคดีขับรถเลี้ยวขวาตัดถนนฝั่งตรงข้ามเพื่อเข้าทางแยกโดยไม่ได้หยุดรถตามวิสัย ที่ควรจะทำของผู้ขับรถเมื่อถึงทางแยกเพื่อสังเกตดูเสียก่อนว่ามีรถยนต์แล่นมาตามถนนฝั่งตรงข้าม หรือไม่ อีกทั้งขณะเกิดเหตุเป็นเวลากลางคืน ผู้ฟ้องคดียอมเห็นแสงไฟหน้ารถที่แล่นสวนมา ยิ่งต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษโดยการหยุดรถเพื่อรอให้รถยนต์ที่แล่นสวนมาผ่านพ้น ทางแยกไปเสียก่อน แต่กลับไม่หยุดรถ ถ้าหากผู้ฟ้องคดีหยุดรถก็คงไม่เกิดอุบัติเหตุอย่างแน่แท้ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีทำหน้าที่พลขับรถวิทยุตำรวจทางหลวงซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการขับรถ มากกว่าบุคคลทั่วไปและรู้ถึงมาตรฐานความปลอดภัยที่วิญญูชนพึงปฏิบัติในการขับรถ แต่ได้ขับรถ โดยปราศจากความระมัดระวัง ซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์และอาจใช้ ความระมัดระวังเช่นนั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ การที่ผู้ฟ้องคดีขับรถวิทยุตำรวจทางหลวง ในวันดังกล่าวจนเกิดอุบัติเหตุ จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

โปรดดูคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๕๖/๒๕๖๖ หน้า ๖๙๕-๖๙๗



ผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีแม้จะมีหน้าที่ตามกฎหมายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาล ซึ่งในทางปฏิบัติในขณะที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ ผู้ฟ้องคดีควรที่จะไปอำนวยความสะดวกด้วยตนเองเพื่อจะได้เห็นสภาพพื้นที่และวินิจฉัยสั่งการได้อย่างถูกต้องก็ตาม แต่กรณีนี้เป็นเหตุเพลิงไหม้พุ่งมาจากอาคารเผาตอซังข้าวซึ่งเป็นสาธารณภัยที่ไม่มีความรุนแรงถึงขนาดที่ผู้อำนวยการท้องถิ่นต้องเดินทางไปยังที่เกิดเหตุเพื่อดำเนินการระงับอัคคีภัยด้วยตนเอง อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีก็ได้รับฟังรายงานจากเจ้าหน้าที่ในที่เกิดเหตุและสั่งการทางวิทยุสื่อสารให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ดุลพินิจและห้ามนำรถยนต์บรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงลงทุ่งนาและให้คำนึงถึงทรัพย์สินของทางราชการอย่าให้เกิดความเสียหาย อันเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการท้องถิ่นในการสั่งการให้เจ้าพนักงานปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามความจำเป็นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามมาตรา ๒๑ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงใดที่แสดงว่าผู้ฟ้องคดีย่อมรู้หรือควรรู้ว่าการสั่งการเช่นนั้นจะทำให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงไม่กล้านำรถยนต์บรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงเข้าไประงับเหตุเพลิงไหม้ เป็นเหตุให้เพลิงไหม้ลามถึงตัวบ้านของผู้เสียหาย ดังนั้น แม้จะฟังว่าผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อโดยไม่ได้เดินทางไปยังที่เกิดเหตุก็ตาม แต่ก็ไม่ถึงขั้นเป็นการกระทำละเมิดด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ด้วยเหตุนี้ แม้เทศบาลต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายไปตามคำพิพากษาของศาลก็ตาม แต่ผู้ฟ้องคดีก็ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบชดเชยค่าสินไหมทดแทนแก่เทศบาลตำบลตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทน กรณีกล่าวหาว่าเมื่อครั้งผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี สั่งกีดตำบลเสลภูมิ ปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์เพลิงไหม้โดยมิได้เดินทางไปยังที่เกิดเหตุ แต่สั่งการเจ้าหน้าที่ดับเพลิงผ่านวิทยุสื่อสาร ทำให้เพลิงไหม้บ้านของนาย ส. เป็นเหตุให้เทศบาลตำบลเสลภูมิต้องชำระค่าสินไหมทดแทนให้แก่ นาย ส. เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ควบคุมกำกับดูแลงานป้องกัน สำนักปลัดเทศบาลตำบลเสลภูมิ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลาประมาณ ๑๑ นาฬิกา เกิดเหตุเพลิงไหม้พุ่งมาจากอาคารเผาตอซังข้าว และเพลิงกำลังลุกลามไปยังบ้านไม้ทรงไทยของนาย ส. เจ้าหน้าที่ดับเพลิงพร้อมด้วยรถยนต์บรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงจึงได้เดินทางไปยังที่เกิดเหตุเพื่อสกัดเพลิงไม่ให้ลามถึงตัวบ้านของนาย ส. แต่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเห็นว่าทางเข้าไปยังบ้านของนาย ส. คับแคบ และมีต้นไม้



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ข้างทางเป็นระยะ รถยนต์บรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงมีขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าไปได้ หากนำรถยนต์บรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงเข้าไปอาจเกิดเหตุพลิกคว่ำ จึงรายงานสภาพเหตุการณ์ดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบทางวิทยุสื่อสาร และผู้ฟ้องคดีได้แจ้งกลับทางวิทยุสื่อสารว่าให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ดุลพินิจและห้ามนำรถยนต์บรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงลงทุ่งนา และให้คำนึงถึงทรัพย์สินของทางราชการอย่าให้เกิดความเสียหาย เจ้าหน้าที่จึงไม่ได้นำรถยนต์บรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงเข้าไปถึงตัวบ้านของนาย ส. และได้ใช้กิ่งไม้ตีเพื่อบีบเพลิงแทน ส่วนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่อยู่ประจำรถยนต์บรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงได้คอยฉีดน้ำสกัดไม่ให้เพลิงลุกลามขยายวงกว้างออกไป หลังจากที่เพลิงสงบลงปรากฏว่าบ้านของนาย ส. ถูกเพลิงไหม้ได้รับความเสียหายทั้งหลัง ซึ่งเมื่อพิจารณาถ้อยคำสั่งการของผู้ฟ้องคดีแล้วผู้ฟ้องคดีได้ออกคำสั่งห้ามนำรถยนต์บรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงลงทุ่งนาเท่านั้น เนื่องจากบุคคลทั่วไปรวมถึงผู้ฟ้องคดีย่อมพึงคาดหมายได้ว่ารถยนต์บรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงมีน้ำหนักมากกว่า ๑๐,๘๐๐ กิโลกรัม หากวิ่งลงทุ่งนานอกเส้นทางอาจจะทำให้รถยนต์บรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงติดหล่มหรือพลิกคว่ำเสียหายได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ฟ้องคดีไม่ได้สั่งห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าดับเพลิงที่จะลามเข้าไปถึงตัวบ้านของนาย ส. เพียงแต่ให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ดุลพินิจใช้รถยนต์บรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงเข้าดับเพลิงโดยไม่ให้เกิดความเสียหายแก่รถดับเพลิงซึ่งเป็นทรัพย์สินของทางราชการเท่านั้น โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงใดที่แสดงว่าผู้ฟ้องคดีย่อมรู้หรือควรรู้ว่าการสั่งการเช่นนั้นจะทำให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงไม่กล้านำรถยนต์บรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงเข้าไประงับเหตุเพลิงไหม้ เป็นเหตุให้เพลิงไหม้บ้านของนาย ส. การที่ผู้ฟ้องคดีได้ออกคำสั่งห้ามนำรถยนต์บรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงลงทุ่งนา จึงไม่ได้เป็นเหตุให้บ้านของนาย ส. ถูกเพลิงไหม้ และแม้ต่อมาข้อเท็จจริงจะรับฟังได้ว่าในคดีที่นาย ส. ฟ้องเทศบาลตำบลเสลภูมิ นั้นศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาว่า รถยนต์บรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงคันพิพาทสามารถวิ่งเข้าไปยังบ้านของนาย ส. ได้ การที่เทศบาลตำบลเสลภูมิไม่สามารถควบคุมเพลิงเป็นเหตุให้บ้านของนาย ส. เสียหายทั้งหลัง จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติและเป็นการกระทำละเมิดต่อนาย ส. และให้เทศบาลตำบลเสลภูมิชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ นาย ส. อันอาจแสดงถึงความประมาทเลินเล่อในการประเมินสถานที่ของเจ้าพนักงานดับเพลิงที่ประสบเหตุในขณะที่เกิดเพลิงไหม้ที่ต่างเห็นว่าสภาพเส้นทางดังกล่าวไม่อาจนำรถยนต์บรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงเข้าไปในที่เกิดเหตุได้โดยไม่ทำให้นั่นเสียหายก็ตาม แต่ก็ไม่ได้เกิดจากการสั่งการของผู้ฟ้องคดี และถึงแม้ผู้ฟ้องคดีจะมีหน้าที่ตามกฎหมายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลตำบลเสลภูมิซึ่งในทางปฏิบัติผู้ฟ้องคดีควรที่จะไปอำนวยความสะดวกดับเพลิงด้วยตนเองเพื่อจะได้เห็นสภาพพื้นที่และวินิจฉัยสั่งการได้อย่างถูกต้องก็ตาม แต่เหตุเพลิงไหม้ทุ่งนาจากการเผาตอซังข้าวก็เป็นสาธารณภัยที่ไม่มีความรุนแรงถึงขนาดที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้อำนวยความสะดวกต้องเดินทางไปยังที่เกิดเหตุ



เพื่อดำเนินการระงับอัคคีภัยด้วยตนเอง อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีก็ได้รับฟังรายงานจากเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในที่เกิดเหตุและสั่งการทางวิทยุสื่อสารให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ดุลพินิจและห้ามนำรถยนต์บรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงลงทุ่งนาและให้คำนึงถึงทรัพย์สินของทางราชการอย่าให้เกิดความเสียหาย อันเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการท้องถิ่นในการสั่งการให้เจ้าพนักงานปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามความจำเป็นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามมาตรา ๒๑ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนั้น แม้จะฟังว่าผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อโดยไม่ได้เดินทางไปยังที่เกิดเหตุก็ตาม แต่ก็ไม่ถึงขั้นเป็นการกระทำละเมิดด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่เทศบาลเสลภูมิตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เทศบาลตำบลเสลภูมิ จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๑๕๘/๒๕๖๖)

๒.๕ อายุความการใช้สิทธิไล่เบียดจากเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิด

อายุความตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นอายุความการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ ส่วนกรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอกมีกฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐต้องไล่เบียดจากเจ้าหน้าที่ภายในอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้นแก่ผู้เสียหายตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้เป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก การที่หน่วยงานของรัฐได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกแล้ว ก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องแก่หน่วยงานของรัฐที่จะไล่เบียดจากเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดภายในกำหนดอายุความตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ กรณีมิใช่สิทธิเรียกร้องอันเกิดจากมูลละเมิดที่เจ้าหน้าที่กระทำต่อหน่วยงานของรัฐ จึงไม่อาจนำอายุความตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับได้

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า กองทัพบกซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐต้นสังกัดของผู้ฟ้องคดีได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ กองทัพบกจึงต้องใช้สิทธิไล่เบียดให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีภายในกำหนดอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ กล่าวคือ ภายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ไม่ใช่ภายในกำหนดสองปี



นับแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีอนุมัติตามความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนจึงเป็นการใช้สิทธิไล่เบี้ยเมื่อล่วงพ้นกำหนดอายุความแล้ว และเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ขณะเกิดเหตุผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการทหาร สังกัดกรมทหารราบที่ ๑๕๑ กองพลทหารราบที่ ๑๕ กองทัพภาคที่ ๔ สังกัดกองทัพบก (ผู้ถูกฟ้องคดี) และเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยฝึกทหารใหม่ มีหน้าที่บังคับบัญชา กำกับดูแล รับผิดชอบ ผู้ช่วยผู้ฝึก ครูฝึก ผู้ช่วยครูฝึก รวมถึงทหารใหม่ทุกคนในหน่วยฝึก และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดียังได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ฝึกทหารใหม่ของหน่วยฝึกทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๕๔ ผลัดที่ ๑ กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๕๑ ด้วย ต่อมา ในระหว่างฝึกทหารใหม่ มีการปรับปรุงวินัยพลทหาร ว. โดยใช้ความรุนแรง จนทำให้พลทหาร ว. เสียชีวิต จากนั้น นาง ป. มารดาของพลทหาร ว. ได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้องกระทรวงกลาโหม เป็นจำเลยที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดี ในคดีนี้ เป็นจำเลยที่ ๒ และสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นจำเลยที่ ๓ ต่อศาลแพ่ง เพื่อเรียกค่าเสียหาย กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วมีหนังสือแจ้งให้จำเลยทั้งสามตกลงประนีประนอมยอมความกับโจทก์ โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีเบิกจ่ายเงินชำระค่าสินไหมทดแทนไปวางศาล ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้นำเงินจำนวน ๖,๕๔๙,๒๑๓ บาท ไปวางต่อศาลแพ่งเพื่อชำระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ปรากฏตามใบรับเงินในราชการศาลยุติธรรม ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และศาลแพ่งได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ จากนั้น คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ได้รายงานผลการสอบสวน ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ สรุปว่า ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ปลอมให้มีการลงโทษพลทหาร ว. ผิดจากหลักเกณฑ์จนเสียชีวิต เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากการที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ มารดาของพลทหาร ว. เห็นควรให้ผู้ฟ้องคดีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกันรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน ๑,๓๐๙,๘๔๒.๖๐ บาท ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องใช้สิทธิไล่เบี้ยให้ผู้ฟ้องคดี ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีภายในกำหนดอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับข้อ ๓๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐต้นสังกัดของผู้ฟ้องคดีได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหาย



เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องใช้สิทธิไล่เบียดให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีภายในกำหนดอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหาย กล่าวคือ ผู้ถูกฟ้องคดีต้องใช้สิทธิไล่เบียดให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีภายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนจากผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่งดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ จึงเป็นการใช้สิทธิไล่เบียดเมื่อล่วงพ้นกำหนดอายุความแล้ว ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนคืนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สำหรับกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า คดีนี้เป็นกรณีการกระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ ผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ได้ตามมาตรา ๑๐ ประกอบกับมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ โดยมีอายุความสองปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดทางละเมิดมีหนังสือรายงานผลการสอบสวน และผู้ถูกฟ้องคดีโดยผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกได้อนุมัติท้ายบันทึกข้อความ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่จึงมีกำหนดอายุความสองปีนับแต่วันดังกล่าว นั้น เห็นว่า อายุความตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ เป็นอายุความการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ ส่วนกรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอกมีกฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐต้องไล่เบียดจากเจ้าหน้าที่ภายในอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้นแก่ผู้เสียหายตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้เป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก การที่หน่วยงานของรัฐได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกแล้ว ก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องแก่หน่วยงานของรัฐที่จะไล่เบียดจากเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดภายในกำหนดอายุความตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ กรณีมิใช่สิทธิเรียกร้องอันเกิดจากมูลละเมิดที่เจ้าหน้าที่กระทำต่อหน่วยงานของรัฐ จึงไม่อาจนำอายุความตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว มาใช้บังคับได้ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๖๒/๒๕๖๕)

กรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก และหน่วยงานของรัฐได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกแล้ว ก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องแก่หน่วยงานของรัฐที่จะไล่เบียดจากเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดภายในกำหนดอายุความหนึ่งปีตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติ



ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีมิใช่สิทธิเรียกร้องอันเกิดจากมูลละเมิดที่เจ้าหน้าที่กระทำต่อหน่วยงานของรัฐ จึงไม่อาจนำอายุความตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว มาใช้บังคับได้ เมื่อปรากฏว่าหน่วยงานของรัฐต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ กรณีจึงต้องใช้สิทธิไล่เบี้ยให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายในกำหนดอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันที่หน่วยงานของรัฐได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหาย กล่าวคือ หน่วยงานของรัฐต้องใช้สิทธิไล่เบี้ยให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ดังนั้น การที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งตามหนังสือลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรียกให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีจึงเป็นการใช้สิทธิไล่เบี้ยเมื่อล่วงพ้นกำหนดอายุความ

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่าผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่กองทัพบก (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี กรณีกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีในขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้บังคับหมวดปืนเล็ก กองร้อยอาวุธเบาที่ ๑ กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๕๑ กองพลทหารราบที่ ๑๕ กองทัพภาคที่ ๔ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้ฝึกทหารใหม่ ปี ๒๕๕๔ กระทำผิดระเบียบของทางราชการ อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ทำการลงโทษเพื่อปรับปรุงและฟื้นฟูวินัยของทหารต่อพลทหาร ว. บุตรของนาง ป. จนถึงแก่ชีวิต เป็นผลให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่นาง ป. ตามคำพิพากษาตามยอมของศาลแพ่ง เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ในระหว่างที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ฝึกทหารใหม่ มีการปรับปรุงวินัยพลทหาร ว. โดยใช้ความรุนแรงจนทำให้พลทหาร ว. เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ จากนั้นนาง ป. มารดาของพลทหาร ว. ได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้องกระทรวงกลาโหม ที่ ๑ กองทัพบก ที่ ๒ สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓ เป็นจำเลย ต่อศาลแพ่ง ซึ่งกระทรวงการคลังแจ้งให้จำเลยทั้งสามตกลงประนีประนอมยอมความกับโจทก์ โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีเบิกจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนไปวางศาล จำนวน ๗,๐๔๙,๒๑๓ บาท แต่เนื่องจากกองทัพบกที่ ๔ ได้จ่ายเงินจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่นาง ป. ไปแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้นำเงินจำนวน ๖,๕๔๙,๒๑๓ บาท ไปวางต่อศาลแพ่งเพื่อชำระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความปรากฏตามใบรับเงินในราชการศาลยุติธรรมลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และศาลแพ่งได้มีคำพิพากษายอม เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐต้นสังกัดของผู้ฟ้องคดีได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องใช้สิทธิไล่เบี้ยให้ผู้ฟ้องคดี



ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีภายในกำหนดอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหาย กล่าวคือ ผู้ถูกฟ้องคดีต้องใช้สิทธิไล่เบี้ยให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีภายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งตามหนังสือลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เป็นเงินจำนวน ๑,๓๐๙,๘๔๒.๖๐ บาท ซึ่งแม้จะไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้รับทราบคำสั่งดังกล่าวเมื่อใด แต่อย่างเร็วที่สุดที่ผู้ฟ้องคดีจะทราบคำสั่งตามหนังสือแจ้งดังกล่าว ก็คงไม่ก่อนวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือแจ้ง กรณีจึงเป็นการใช้สิทธิไล่เบี้ยให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการกระทำละเมิดเมื่อล่วงพ้นกำหนดอายุความตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว ส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดมีหนังสือลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ รายงานผลการสอบสวน โดยเห็นควรให้ผู้ฟ้องคดีกับพวกรวม ๕ คน ร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการกระทำละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เต็มจำนวน ๖,๕๔๙,๒๑๓ บาท คืนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีโดยผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ได้อนุมัติเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ วันดังกล่าวจึงถือเป็นวันที่หน่วยงานของรัฐได้รู้ถึงการกระทำละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่จึงมีกำหนดอายุความสองปีนับแต่วันดังกล่าวตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกคำสั่งตามหนังสือลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จำนวน ๑,๓๐๙,๘๔๒.๖๐ บาท จึงเป็นการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ภายในอายุความ นั้น เห็นว่า อายุความตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เป็นอายุความการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ ส่วนกรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอกมีกฎหมายเฉพาะกำหนดไว้แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐต้องไล่เบี้ยจากเจ้าหน้าที่ภายในอายุความหนึ่งปีนับแต่หน่วยงานของรัฐได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้นแก่ผู้เสียหายตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้เป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก การที่หน่วยงานของรัฐได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกแล้ว ก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องแก่หน่วยงานของรัฐที่จะไล่เบี้ยจากเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดภายในกำหนดอายุความตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ กรณีมิใช่สิทธิเรียกร้องอันเกิดจากมูลละเมิดที่เจ้าหน้าที่กระทำต่อหน่วยงานของรัฐ จึงไม่อาจนำอายุความตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว มาใช้บังคับได้ ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีตามหนังสือลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้



ค่าสินไหมทดแทนคืนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๑,๓๐๙,๘๔๒.๖๐ บาท จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๑๑๓/๒๕๖๖)

๓. การใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของหน่วยงานของรัฐกรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ

๓.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

กรณีที่ต้องจัดการบริหารส่วนตำบลเป็นหน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐย่อมเป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และมีอำนาจวินิจฉัยสั่งการว่ามีผู้ต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือไม่ และต้องรับผิดเป็นจำนวนเท่าใด แต่เมื่อคดีนี้ นาง ส. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัย เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการจัดซื้อที่ดินโดยไม่ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย จึงต้องห้ามมิให้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามมาตรา ๑๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งสอดคล้องกับข้อ ๑๒/๑ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่กำหนดให้ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐกระทำให้เกิดความเสียหายหรือมีส่วนกระทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้กำกับดูแลหรือควบคุมการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนั้น กรณีนี้นายอำเภออุทัยในฐานะผู้กำกับดูแลองค์การบริหารส่วนตำบลจึงเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และมีอำนาจวินิจฉัยสั่งการว่ามีผู้ต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือไม่ และเป็นจำนวนเท่าใด แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัย คำสั่งของนายอำเภออุทัยที่แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดและเรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่รับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนจึงชอบด้วยกฎหมาย

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ซึ่งเป็นพนักงานส่วนตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการจัดซื้อที่ดินจำนวน ๒ แปลง เพื่อก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัย โดยไม่ปฏิบัติตามข้อ ๑๗ (๕) ข้อ ๒๐ และข้อ ๔๐ (๕) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล



พ.ศ. ๒๕๓๘ ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยได้รับความเสียหายจากการซื้อที่ดินแปลงดังกล่าว ในราคาที่สูงเกินกว่าความเป็นจริง อันเป็นการกระทำละเมิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัย ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ปฏิบัติหน้าที่โดยขาดความระมัดระวัง ไม่ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้อง และไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ใช้ความระมัดระวังแม้เพียงเล็กน้อย ก็อาจป้องกันมิให้เกิดความเสียหายจากการ จัดซื้อที่ดินในราคาที่สูงเกินกว่าความเป็นจริงได้ พฤติการณ์จึงเป็นการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยได้รับความเสียหายจากการซื้อที่ดินทั้งสองแปลงในราคา ที่สูงเกินกว่าความเป็นจริง จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๘ ประกอบกับมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อปรากฏว่า องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเป็นหน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเสียหายจากการจัดซื้อที่ดินทั้งสองแปลง โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และมีอำนาจวินิจฉัยสั่งการว่ามีผู้ต้องรับผิด รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือไม่ และต้องรับผิดชอบเป็นจำนวนเท่าใดตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับข้อ ๘ วรรคหนึ่ง และข้อ ๑๗ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่เนื่องจากนาง ส. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ในการจัดซื้อที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวด้วย จึงต้องห้ามมิให้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดทางละเมิดได้ตามมาตรา ๑๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งสอดคล้องกับข้อ ๑๒/๑ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติ เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่กำหนดให้ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐกระทำให้เกิดความเสียหาย หรือมีส่วนกระทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้กำกับดูแลหรือควบคุม การปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการ นายอำเภออุทัย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ในฐานะผู้กำกับดูแลองค์การบริหารส่วนตำบลตามตรา ๙๐ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ จึงเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดทางละเมิดและมีอำนาจวินิจฉัยสั่งการว่ามีผู้ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือไม่ และเป็นจำนวนเท่าใด แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยตามข้อ ๘ วรรคหนึ่ง ประกอบกับ ข้อ ๑๒ และข้อ ๑๗ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติ เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีแต่งตั้งคณะกรรมการ



สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดและมีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จึงชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๑๒๔/๒๕๖๔)

กรมศุลกากรมีอำนาจจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้าที่นำเข้าตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ ประกอบกับข้อ ๑ ของประกาศกระทรวงการคลัง ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๗ เรื่อง การเรียกเก็บภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้าที่นำเข้า กำหนดให้ กรมศุลกากรเรียกเก็บภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้าที่นำเข้า และตามข้อ ๓ ของประกาศกระทรวง การคลัง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๓ กำหนดให้ข้าราชการพลเรือนในสังกัดของกรมศุลกากรให้เป็นพนักงาน เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ เฉพาะสินค้านำเข้า ดังนั้น กรมศุลกากร จึงมีอำนาจจัดเก็บภาษีสรรพสามิตแทนกรมสรรพสามิต และผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นข้าราชการในสังกัด ของกรมศุลกากรที่ทำหน้าที่ในการตรวจปล่อยรถยนต์นำเข้าออกจากเขตปลอดอากร ถือเป็น พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า บริษัทผู้นำเข้ารถยนต์สำแดงชนิดเชื้อเพลิงของรถยนต์ไม่ถูกต้อง เป็นเหตุให้มีการชำระค่าภาษีอากร ไม่ครบถ้วน ทำให้กรมศุลกากรในฐานะหน่วยงานผู้มีหน้าที่จัดเก็บแทนกรมสรรพสามิตได้รับความเสียหายโดยตรง ซึ่งความเสียหายมีเหตุอันควรเชื่อว่าเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ที่อยู่ในสังกัดของกรมศุลกากร กรมศุลกากรจึงมีอำนาจในการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามข้อ ๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เพื่อให้พิจารณาความรับผิด ในกรณีดังกล่าว โดยมีจำต้องส่งเรื่องให้กรมสรรพสามิตเป็นผู้ดำเนินการพิจารณาความผิด แต่อย่างไร

ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมศุลกากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ เรียกให้ ผู้ฟ้องคดีรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการเป็นเงิน ๗,๗๗๔,๗๔๖ บาท กรณีผู้ฟ้องคดี ขณะดำรงตำแหน่งนักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการตรวจปล่อย รถยนต์นำเข้าตามใบขนสินค้าขาเข้า จำนวน ๓ ฉบับ ซึ่งสำแดงชนิดเชื้อเพลิงเป็นไฮบริด (Hybrid) แต่สภาพจริงกลับเป็นชนิดเชื้อเพลิงดีเซล (Diesel) เป็นเหตุให้ค่าภาษีอากรขาดและทำให้ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ ได้รับความเสียหาย เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจปล่อยรถยนต์ จึงมีหน้าที่ตรวจสอบพิกัด ราคา และรายละเอียดของรถยนต์สำเสร็จรูปให้ตรงตามใบขนสินค้าขาเข้า



ตามมาตรา ๑๐ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙ และระเบียบกรมศุลกากร ที่ ๔๑/๒๕๔๙ เรื่อง การผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๙ ข้อ ๗๐ (๑.๒) ประกอบกับคำสั่งทั่วไปกรมศุลกากร ที่ ๒๘/๒๕๕๒ เรื่อง การผ่านพิธีการศุลกากรนำเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ แบบไร้เอกสาร ว่าด้วยรถยนต์สำเร็จรูป ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ ข้อ ๕ (๒) เมื่อปรากฏว่า ในใบขนสินค้าของรถยนต์ทั้งสามคันระบุว่าเป็นรถยนต์ไฮบริด ผู้ฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ต้องตรวจสอบว่าเป็นรถยนต์ไฮบริดหรือไม่ เพราะเมื่อประเภทรถยนต์มีความแตกต่างก็ทำให้ราคาของรถยนต์และอัตราภาษีที่ต้องชำระแตกต่างกัน แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ตรวจสอบสภาพรถยนต์ทั้งสามคันอย่างละเอียดด้วยการเปิดตรวจสอบภายในห้องโดยสาร ฝากระโปรงหน้า และฝากระโปรงท้ายรถยนต์ เพราะหากผู้ฟ้องคดีตรวจสอบด้วยวิธีการดังกล่าวก็ย่อมจะทราบว่ารถยนต์ดังกล่าวมีการสำแดงชนิดเชื้อเพลิงในใบขนสินค้าขาเข้าไม่ตรงกับรถยนต์สำเร็จรูป เนื่องจากรถยนต์สำเร็จรูปที่ใช้ชนิดเชื้อเพลิงไฮบริดจะมีแบตเตอรี่พิเศษ ส่วนรถยนต์สำเร็จรูปที่ใช้ชนิดเชื้อเพลิงดีเซลจะไม่มีแบตเตอรี่พิเศษ การที่ผู้ฟ้องคดีละเลยไม่สนใจที่จะทำการตรวจสอบให้แน่ชัดว่ารถยนต์ทุกคันที่ได้ตรวจปล่อยเป็นรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงไฮบริดหรือดีเซล ทำให้บริษัทผู้นำเข้าชำระภาษีอากรไม่ถูกต้องตามประเภทรถยนต์สำเร็จรูปที่ใช้ โดยบริษัทผู้นำเข้าได้ชำระภาษีอากรตามประเภทรถยนต์สำเร็จรูปที่ใช้ชนิดเชื้อเพลิงไฮบริดซึ่งมีอัตราภาษีอากรที่ต่ำกว่ารถยนต์สำเร็จรูปที่ใช้ชนิดเชื้อเพลิงดีเซล เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหายจากค่าภาษีอากรขาด กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากความระมัดระวัง ซึ่งผู้ฟ้องคดีจะต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ที่พึงกระทำเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่ผู้ฟ้องคดีหาได้ใช้เพียงพอไม่ อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่เบี่ยงเบนไปจากเกณฑ์มาตรฐานของเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เช่นว่เป็นอย่างมาก พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เมื่อผลของการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ฟ้องคดีเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่ผู้ฟ้องคดีสังกัดได้รับความเสียหาย การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าความเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความจากการตรวจปล่อยรถยนต์ของผู้ฟ้องคดี ได้แก่ ค่าภาษีอากรที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับขาดไปอันเกิดจากการนำเข้ารถยนต์ปอร์เช่ รุ่นคาเยนน์ และรุ่นพานาเมร่า ซึ่งบริษัทผู้นำเข้าสำแดงชนิดเชื้อเพลิงเป็นไฮบริดและชำระภาษีสรรพสามิตตามอัตราภาษีสรรพสามิตของรถยนต์ไฮบริดในอัตราร้อยละ ๑๐ ทั้งที่รถยนต์ทั้งสามคันดังกล่าวเป็นรถที่มีชนิดเชื้อเพลิง



เป็นดีเซล โดยภาษีสรรพสามิตที่พึงจะต้องชำระให้ถูกต้องตามกฎหมายต้องใช้อัตราภาษีของรถยนต์ที่มีชนิดเชื้อเพลิงดีเซลในอัตราร้อยละ ๕๐ เมื่อผู้ฟ้องคดีประมาณเลื่อยอย่างร้ายแรงในการตรวจปล่อยรถยนต์ซึ่งสำแดงเชื้อเพลิงผิดประเภททำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับชำระภาษีขาดไป โดยคำนวณค่าเสียหายได้เป็นเงินจำนวน ๗,๗๗๔,๗๔๖ บาท และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งกรมศุลกากร ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนจำนวนดังกล่าวให้แก่ทางราชการ จึงเป็นไปตามความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมแห่งกรณีตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ แล้ว

สำหรับประเด็นเกี่ยวกับอำนาจในการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดทางละเมิด นั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้าที่นำเข้าตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ ประกอบกับข้อ ๑ ของประกาศกระทรวงการคลัง ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๗ เรื่อง การเรียกเก็บภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้าที่นำเข้า กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เรียกเก็บภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้าที่นำเข้า และตามข้อ ๓ ของประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๓ กำหนดให้ข้าราชการพลเรือนในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ เฉพาะสินค้านำเข้า ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอำนาจจัดเก็บภาษีสรรพสามิตแทนกรมสรรพสามิต และผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นข้าราชการในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ทำหน้าที่ในการตรวจปล่อยรถยนต์นำเข้าออกจากเขตปลอดอากร ถือเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าบริษัทผู้นำเข้ารถยนต์สำแดงชนิดเชื้อเพลิงของรถยนต์ไม่ถูกต้อง เป็นเหตุให้มีการชำระค่าภาษีอากรไม่ครบถ้วน ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะหน่วยงานผู้มีหน้าที่จัดเก็บแทนกรมสรรพสามิตได้รับความเสียหายโดยตรง ซึ่งความเสียหายมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่อยู่ในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอำนาจในการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามข้อ ๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เพื่อให้พิจารณาความรับผิดในกรณีดังกล่าว โดยมีจำต้องส่งเรื่องให้กรมสรรพสามิตเป็นผู้ดำเนินการพิจารณาความผิดแต่อย่างใด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๗๑/๒๕๖๕)



การที่เทศบาลได้รับความเสียหายจากการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างไม่ถูกต้อง เป็นเหตุให้มีการจัดจ้างงานก่อสร้างในราคาที่สูงกว่าที่ควรจะเป็น นั้น แม้นายกเทศมนตรีจะเป็นผู้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และเป็นผู้อนุมัติให้ใช้ราคากลางตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ ตลอดจนเป็นผู้อนุมัติให้เบิกจ่ายเงินก็ตาม แต่เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ความเสียหายเป็นผลโดยตรงมาจากการที่คณะกรรมการฯ กำหนดราคากลางไม่ถูกต้อง นายกเทศมนตรีในฐานะหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ต้องเสียหายจึงมีอำนาจพิจารณาทางปกครอง และออกคำสั่งให้ประธานกรรมการกำหนดราคากลางชุดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ ดังนั้น การที่นายกเทศมนตรีออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด และออกคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีในฐานะประธานกรรมการกำหนดราคากลางรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เทศบาล จึงเป็นการดำเนินการที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ ตามข้อ ๘ และข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่นายกเทศมนตรีตำบลบางจัก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบต่อละเมิด และต่อมาได้มีหนังสือแจ้งคำสั่งลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชุดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่เทศบาล กรณีตรวจพบว่าผู้ฟ้องคดีในฐานะประธานกรรมการกำหนดราคากลางซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ คำนวณราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสูงกว่าความเป็นจริง เป็นเหตุให้เทศบาลตำบลบางจัก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้รับความเสียหายเมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานแล้วเห็นว่า ความเสียหายอันเกิดจากการจัดจ้างในราคาสูงกว่าที่ควรจะเป็นนั้น เป็นผลมาจากการกำหนดราคากลางที่ไม่ถูกต้องโดยตรง จึงมีเพียงคณะกรรมการกำหนดราคากลางเท่านั้นที่กระทำละเมิดอันเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รับความเสียหาย เมื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ประกอบด้วยผู้ฟ้องคดีซึ่งรักษาราชการแทนในตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลบางจักในฐานะประธานกรรมการ และผู้ประกอบวิชาชีพช่างโยธาจำนวน ๒ คน เป็นกรรมการ ได้พิจารณากำหนดราคากลางมาแล้ว ย่อมเพียงพอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการจะเชื่อได้ว่าเป็นการกำหนดราคากลางที่ถูกต้องและอนุมัติให้ใช้ราคากลางดังกล่าว รวมทั้งเป็นผู้ลงนามในสัญญาจ้าง ตลอดจนเป็นผู้อนุมัติให้เบิกจ่ายเงินตามโครงการดังกล่าว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบต่อละเมิดตามความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงเป็นการดำเนินการตามข้อ ๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย



หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และการออกคำสั่งลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ นั้น ก็เป็นการใช้ดุลพินิจโดยพิจารณาตามความเห็นของกระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยกรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติตามข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ตามที่เห็นสมควรแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ต้องเสียหายจึงมีอำนาจพิจารณาทางปกครองและออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีในฐานะประธานกรรมการกำหนดราคากลางรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๗๒/๒๕๖๖)

๓.๒ กระบวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

กรณีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีจัดทำราคากลางไม่เป็นไปตามกฎหมายเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย นั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดไม่ได้ดำเนินการสอบสวนผู้ฟ้องคดีเพื่อให้ได้ทราบข้อเท็จจริงและมีโอกาสได้ชี้แจงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตน และไม่ได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีให้มาให้อภัยคำหรือชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบกับหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้ว ไม่ปรากฏว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รับฟังผู้ฟ้องคดีหรือมีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีให้มาให้อภัยคำหรือชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว อันจะมีผลทำให้คำสั่งที่ได้ดำเนินการมาโดยไม่สมบูรณ์ ได้มีการรับฟังให้สมบูรณ์ในภายหลัง ดังนั้น คำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการกระทำนั้น ตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับข้อ ๑๕ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ อันเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงานจ้างเหมาสถานดับเพลิงบรรทัดทองแล้วพบว่าการจัดทำราคากลางไม่ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ทำให้ราคากลางสูงกว่าที่ควรจะเป็น เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดกรณีดังกล่าว ซึ่งเมื่อพิจารณามาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙



ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน อันเป็นการกล่าวหาผู้ฟ้องคดีอยู่ในตัวพอที่ผู้ฟ้องคดีจะสามารถเข้าใจและใช้สิทธิโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานหักล้างได้ กรณีจึงมิใช่เป็นการแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีชี้แจงในฐานะพยานแต่อย่างใด และเมื่อผู้ฟ้องคดีได้มีบันทึกข้อความชี้แจงข้อกล่าวหาต่อคณะกรรมการโดยไม่หลงประเด็นหรือข้อต่อสู้ จึงถือว่าคณะกรรมการได้ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและใช้สิทธิโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนแล้ว

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า นายกองคํการบริหารส่วนจังหวัดพะเยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด กรณีสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา ได้ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินเป็นค่าอาหารกลางวันเพื่อรับรองข้าราชการ พนักงาน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมาศึกษาดูงานที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา โดยขอความอนุเคราะห์ค่าอาหารกลางวันจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตามฎีกาที่ ๔๕๐/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ รวมเป็นเงิน ๒๑,๖๐๐ บาท ปรากฏว่าการเบิกจ่ายดังกล่าวไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองและเลี้ยงรับรอง เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย ประธานกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด ได้มีบันทึกข้อความ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ลงลายมือชื่อในบันทึกข้อความ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ เรื่อง ขออนุมัติในหลักการจัดเลี้ยงรับรอง และได้ลงลายมือชื่อในบันทึกข้อความลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ เรื่อง รายงานขออนุมัติจัดจ้าง โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้อนุมัติให้ดำเนินการ ทั้งที่ทราบว่า การดำเนินการดังกล่าวไม่ถูกต้องและไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เนื่องจากเป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือเลี้ยงรับรอง และเป็น การไม่ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๓๘๑ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวคือ เป็นการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลที่ไม่ได้มาติดต่อราชการ หรือเยี่ยมชม หรือศึกษาดูงานที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ชี้แจงข้อกล่าวหาต่อคณะกรรมการ สรุปความว่า ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ ได้รับมอบหมายภารกิจให้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยที่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาตามข้อกล่าวหาดังกล่าว จำนวน ๓ ครั้ง นั้น จากข้อเท็จจริงดังกล่าวจะเห็นได้ว่าคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดได้มีการประชุมปรึกษาและตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ จนเห็นว่าผู้ฟ้องคดี



เป็นผู้เกี่ยวข้องที่อาจจะต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ จึงได้มีบันทึกแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ฟ้องคดีทราบ แม้บันทึกแจ้งข้อกล่าวหาดังกล่าวจะมีเพียงนาย ม. ประธานกรรมการ เป็นผู้ลงนาม แต่ก็ถือได้ว่านาย ม. ได้ลงนาม ในฐานะที่เป็นผู้แทนคณะกรรมการ อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ ๑๔ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ นอกจากนี้ บันทึกแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาข้างต้นได้มีการระบุรายละเอียด เกี่ยวกับพฤติการณ์แห่งการกระทำของผู้ฟ้องคดีไว้อย่างชัดเจนว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน โดยได้ลงลายมือชื่อในบันทึกขออนุมัติในหลักการจัดเลี้ยงรับรอง และรายงานขออนุมัติจัดจ้างเลี้ยงรับรองข้าราชการ พนักงาน ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ที่มาศึกษาดูงานที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ซึ่งไม่ถูกต้องตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๓๘๑ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อันเป็นการกล่าวหาผู้ฟ้องคดีอยู่ในตัวพอที่ผู้ฟ้องคดีจะสามารถเข้าใจและใช้สิทธิโต้แย้ง แสดงพยานหลักฐานหักล้างได้ กรณีจึงมิใช่เป็นการแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีชี้แจงในฐานะพยานแต่อย่างใด และเมื่อผู้ฟ้องคดีได้มีบันทึกข้อความ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ชี้แจงข้อกล่าวหาต่อคณะกรรมการ โดยไม่หลงประเด็นหรือข้อต่อสู้ กรณีจึงต้องถือว่าคณะกรรมการได้ให้ผู้ฟ้องคดีในฐานะคู่กรณีมีโอกาส ที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและใช้สิทธิโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนตามข้อ ๑๕ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๗๔/๒๕๖๖)

๓.๓ การส่งสำนวนการสอบสวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๔ การออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิด

๓.๔.๑ การกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่

๑) กรณีเป็นการกระทำละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

การที่เงินของหน่วยงานของรัฐถูกเบิกถอนไปโดยไม่ปรากฏเอกสาร หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินและเอกสารหลักฐานการโอนเงิน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕